

한국산림복지진흥원

권 고

제 목 산림복지시설 내 식당 등 제3자 위탁시설 대상 계량기 분리 설치

소 관 기 관 =장

내 용

1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원” 이라 한다)은 국민 건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 다양하고 체계적인 산림복지서비스를 제공하기 위하여 산림복지시설 내에 식당 등을 위탁 운영하고 있다.

2. 관계법령 등

「국유재산법 시행규칙」[별지 제3호] 국유재산 사용허가서 서식에 따르면 사용허가재산에 대한 공과금 등 모든 비용은 사용인이 부담(허가조건 제9조)하도록 되어 있다.

법제처 「법령입안심사기준」 제2장 12.부담금 다.부담금의 유형에 수익자 부담금은 해당 공익사업으로부터 특별한 이익을 받는 자에 대해 그 수익의 한도에서 사업경비의 전부 또는 일부를 부담하게 하는 것이라고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

진흥원 「구내식당 운영관리 지침」 제17조에 따르면 구내식당 운영의 효율화를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 전문적인 능력을 갖춘 개인 또는 민간에 구내식당 운영을 위탁할 수 있고, [별표 2]의 표준계약안에 의거하여 계약을

추진하며, 각 기관의 시설여건 등을 고려하여 조정할 수 있다고 명시되어 있다.

표준계약서 제10조 경비의 부담 조항에는 계약당사자와 계약상대자 간 어떠한 경비를 부담하는지 구체적으로 명시되어 있지 않아 전기 및 가스요금 등 공과금에 대한 납부 주체가 [표]와 같이 소속기관별로 상이하였다.

[표] 식당 위탁운영에 따른 전기 및 가스요금 처리 현황

소속기관명	전기	가스
국립■■■원	국립■■■원에서 납부	위탁업체와 산출내역 정산하여 계산서 발행 후 수입결의
국립◆◆원	위탁업체와 산출내역 정산하여 계산서 발행 후 수입결의	위탁업체 직접 납부
국립▷▷원	위탁업체 직접 납부	위탁업체 직접 납부
국립**원	자체기준에 따라 위탁업체 징수 후 수입결의	위탁업체 직접 납부
국립♣♣원	위탁업체 직접 납부	위탁업체 직접 납부
국립▣▣원	숲체원에서 납부	위탁업체 직접 납부
국립○○원	위탁업체와 산출내역 정산 후 수입결의 (계산서 미발행, 공문발송)	위탁업체와 산출내역 정산 후 수입결의 (계산서 미발행, 공문발송)
국립▢▢원	숲체원에서 납부	위탁업체 직접 납부

* 자체감사 제출 자료 재구성

전기요금의 경우 3개의 기관(국립■■■원, 국립▣▣원 · 국립▢▢원)에서 비용을 부담하고 있고, 2개의 기관(국립▷▷원 · 국립♣♣원)에서는 위탁업체가 직접 비용을 부담하고 있으며, 3개의 기관(국립◆◆원 · 국립**원 · 국립○○원)은 소속기관이 정산하여 수입처리 하고 있다.

또한 가스요금의 경우 2개 기관(국립■■■원, 국립○○원)이 정산하여 수입처리 하고 있고, 그 외에는 위탁업체에서 직접 납부하고 있다.

국유시설인 산림복지시설 내에서 식당 위탁운영을 위해 각 소속기관에서는 관할 국유림관리소로부터 위탁업체에 대한 제3자 사용 · 수익 허가를 받아 운영하고 있는데 국유재산은 사용자(수익자) 부담원칙에 의하여 이익을 받는 주체인

식당 위탁업체가 전기요금 등의 공과금을 부담해야 하는 것이 타당하나 일부 소속기관에서는 소속기관이 부담하고 있다.

이렇게 소속기관에서 전기요금을 납부하는 경우 시설 내 전기계량기가 분리 설치가 되어 있지 않아 납부하는 경우가 대부분인 것으로 사용자 부담이 가능하도록 해당 시설에 계량기 설치가 필요한 실정이다.

따라서 식당 등 제3자 사용·수익하는 위탁시설의 전기요금 등 공과금을 정확히 측정하여 사용자가 부담할 수 있는 환경을 마련하기 위해 소속기관을 전수조사하고 계량기 설치를 위한 예산을 익년도에 반영하여 진흥원의 에너지 절감에 기여하는 등의 조치가 필요하다.

관계기관 의견

소속기관별 식당 등 제3자 사용·수익하는 업체에 대한 전기 사용현황을 조사하였고, 전기요금을 분리하기 위해서는 ① 위탁자가 직접 전기요금을 납부하는 한국전력전력량계(모 계량기) 설치 또는 ② 소속기관에서 자 계량기를 설치 후 정산하는 방식이 있으며, 기존 전기선로를 활용하여 계량기를 설치하는 것이기에 시설비가 아닌 시설장비유지비로 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **==장은** 제3자 사용·수익하는 업체에 대한 조사결과에 따라 적정 예산을 반영·투입하여 계량기를 설치하고, ★팀 및 소속기관과 협업하여 전기요금 등을 사용자(수익자)가 부담할 수 있도록 하기 바랍니다.(권고)